

JUZGADO CIVIL - S. Plaza de A. Chincha
EXPEDIENTE : 00512-2023-0-1408-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : PORTAL LLANOS MARIA ADRIANA
ESPECIALISTA : CRISTOBAL MANRIQUE LITMAN ULISES
POR DEFINIR : ACHARTE LUME, ALCIRA VICTORIA
SOLIS NOBERTO, FELIPE SANTIAGO
PERITO : ARCE ARCE, EFRAIN JORGE
PALACIOS FALCONI, PEDRO CARLOS
DEMANDADO : GONZALES SEBASTIAN, MARIA DEL CARMEN
HERNANDEZ ARIAS, JESUS MANUEL
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA

Resolución N°14.

Chincha Alta, catorce de abril de dos mil veinticinco.

Dado cuenta, con el escrito de cargo de ingreso número **1787-2026**, presentado por la entidad ejecutante, solicitando apersonamiento y designa abogado. **Al Principal**: Téngase por Apersonado al proceso a la apoderada Sindy Yanet Moran Castilla, y designando a su abogado Viviana Verónica Barrios Vega y Gaby Feliciano Huamán Lagos, señalando domicilio procesal con **casilla electrónica N° 186920**, lugar donde se le notificara las resoluciones que se expidan del presente proceso. **Al Primer Otrosí**: Pase a despacho para emitir el **Auto de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU**. **Al Segundo Otrosí**: Agréguese los documentos que adjunta.

Puestos los presentes actuados en Despacho para emitir la resolución correspondiente, respecto al remate electrónico. **VISTO**: y, **considerando**: **PRIMERO**: Que, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 723 del Código Procesal Civil, transcurrido el plazo sin haberse pagado la obligación o declarada infundada la contradicción, el Juez, sin trámite previo ordenará el remate de los bienes dados en garantía. **SEGUNDO**: Concordante con ello el artículo 731 del Código Procesal Civil, en su parte pertinente establece que: "El Remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU), si no existe oposición de ninguna de las partes o terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia". **TERCERO**: Estando al estado del proceso **-etapa de ejecución forzada-** y verificándose que dicha solicitud (de fecha 31 de enero de 2025), cumple con los requisitos señalados en el artículo N°12 de la Ley N°30229 y artículo 13 del Reglamento de la citada ley;

SE RESUELVE:

1.- CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos de que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente bien inmueble hipotecado: **2.-** En caso de declararse Desierta la convocatoria en **PRIMER REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO**, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE**, por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

a) DESCRIPCIÓN:

Inmueble Ubicado en Centro Poblado Lurin Chincha Mz. O Lote 1, distrito de Chincha Baja, provincia de Chincha, departamento de Ica, con un área de 336.20 m2, inscrito en la Partida

Registral N° P21008706 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Chincha.

b) CARGAS Y GRAVÁMENES:

En el Asiento 00005, Hipoteca.

En el Asiento 00006, Hipoteca.

c) TASACIÓN CONVENCIONAL:

En los presentes actuados corre la Tasación, donde se verifica que el valor de bien asciende a la suma de S/ 87,760.20

c.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, esto es: S/ 58,506.80

c.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la misma de la postura anterior, con deducción del 15% esto es: S/ 49,730.78

c.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la misma de la postura inmediata anterior, con deducción del 15% esto es: S/ 42,271.17

d) OBLAJE:

Se deberá oblar el 10 % de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme al artículo 17 del Reglamento de la Ley N°30229; **FÍJESE:** los carteles en el Local del Juzgado y en el inmueble sub Litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales de Ica.

f) ASIMISMO: Conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFÍQUESE** a los ejecutados y a los terceros ocupantes del inmueble con copia de la presente resolución y escrito respectivo.